

1500303-46.2022.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171530/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 25750169 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2171530 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI BRAGA

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500303-46.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171530/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 25750169 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2171530 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI BRAGA

Data da Audiência:

06/10/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 06/10/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500303-46.2022.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) CLAUDINEI BRAGA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. LUIZ MATEUS SOARES. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas comuns

(Fabio Moraes Duarte e Célio Victor da Mota, policiais militares) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. CLAUDINEI BRAGA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 24 de junho de 2022, por volta das 11h00min, na rua Babilônia, em frente ao numeral 500, no bairro Parque Ipiranga na cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 4 (quatro) pinos contendo cocaína, com peso líquido de 0,73 grama e 56 (cinquenta e seis) pinos contendo "crack", com peso líquido de 2,05 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.37, laudo de constatação de fls. 39/41 e exame químico toxicológico de fls. 90/92. Segundo se apurou, o denunciado estava na Rua Babilônia em frente ao numeral 500, quando os policiais militares, com a finalidade de confirmarem as denúncias de venda de drogas, aproximaram-se do local e avistaram CLAUDINEI em atitude suspeita, o que motivou a abordagem dele. Em revista pessoal, verificou-se que o denunciado carregava nos bolsos de uma calça, um saquinho plástico, contendo 4 (quatro) pinos de cocaína e 56 (cinquenta e seis) pinos de "crack", devidamente embalados para a venda. Para os policiais, o denunciado assumiu a propriedade da droga e que estava comercializando no local dos fatos. Todavia, na Delegacia de Polícia, ele negou a prática delitiva, alegando que as drogas se destinavam ao consumo pessoal. ANTE O EXPOSTO, denuncio a Vossa Excelência CLAUDINEI BRAGA como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/06, e requeiro que seja intimado para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se o acusado para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual será interrogado, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se vê na decisão de págs. 63/69. O acusado foi citado e notificado e apresentou a defesa prévia de págs. 118/119. A denúncia de págs. 104/105 foi recebida em 06/09/2022 (págs. 123/124). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa requer a absolvição, alegando que o acusado é mero usuário de entorpecentes. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 37 e dos laudos periciais de págs. 19/41 e 90/92, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 05), o acusado negou a prática delitiva, alegando que as drogas encontradas em seu poder eram destinadas a seu próprio consumo. No interrogatório hoje prestado, continuou negando a prática do crime, alegando que tinha em seu poder somente cinco pinos de "crack" e quatro de "cocaína", destinados a seu próprio consumo, uma vez que era usuário de drogas; também tinha cápsulas vazias em seu poder; encontrava-se em estado de rua e já esteve internado, em vários locais, para tratamento de dependência química; já havia sido abordado, em data anterior, pelos policiais militares mencionados nos autos, porém nada tem contra eles. A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. É que os policiais militares Fabio e Celio Victor, ouvidos nesta audiência, disseram que, em ponto de venda de drogas, surpreenderam o acusado de posse de todas as drogas descritas nos autos, ocasião em que ele confessou que ali estava para iniciara venda de entorpecentes; o policial Celio Victor disse que não conhecia o acusado até então, porém o policial Fabio

disse que o acusado já era conhecido como traficante e que já o havia abordado em datas anteriores. Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado estava de posse das drogas descritas nos autos para fins de comércio ilícito, tendo em vista que, em ponto de venda de entorpecentes, foi surpreendido de posse das drogas já mencionadas, suficientes para fornecimento a inúmeras pessoas, ocasião em que admitiu aos agentes da lei que ali vendia drogas. A atitude do acusado é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, demonstram que as drogas encontradas em poder dele eram destinadas ao comércio ilícito. Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na denúncia. A impugnação da nobre Defesa, quanto à quantidade e peso das drogas, não merece acolhimento, tendo em vista que os policiais foram claros ao dizer que os pinos encontrados com o acusado estavam preenchidos com drogas, além do que as substâncias foram periciadas e o Sr. Perito concluiu que de fato se tratavam de drogas, comprovando, portanto, a materialidade delitiva. O fato de o acusado também ser usuário de substâncias entorpecente (alegação contida no interrogatório judicial) não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: "Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF, 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF, 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS, 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual. Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: "Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138). "Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (processos nºs 0038286-19.2008.8.26.0050, 00530075-2004.8.26.0050 e 0006863-14.1990.8.26.0554 - págs. 46-48), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, tendo em vista a reincidência específica do acusado (processo nº 3002232-72.2013.8.26.0132 - pág. 47, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Tratando-se de agente de maus antecedentes e reincidente específico, incabível a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei. Torno definitiva a pena, pois, na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de agente de maus antecedentes e reincidente específico, será o fechado, compatível e necessário para a grave conduta objeto destes autos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado CLAUDINEI BRAGA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na proporção já mencionada. Condene o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar mencionados na decisão de págs. 63/69. A droga já foi destruída (pág. 68). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, o Dr. Promotor de Justiça pediu a palavra pela ordem e concordou com a sentença. O acusado e seu Defensor pediram a palavra pela ordem e manifestaram interesse em recorrer da sentença, apresentando recurso de apelação. Pelo MM Juiz foi deliberado: homologo a renúncia ao direito de recurso por parte do órgão ministerial, certificando-se o trânsito em julgado. Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado e seu Defensor. Sai o nobre Defensor intimado para apresentação das razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.